

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3175/2533

บริษัท พรหม วิวัฒน์ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 50, มาตรา 52, มาตรา 54

โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดได้จ่ายค่าจ้างแรงงานให้แก่ลูกจ้างโดยมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อเอกสารที่เป็นหลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน ไม่ปรากฏสถานภาพของลูกจ้าง โจทก์ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ โจทก์จะถือว่าลูกจ้างที่มีรายได้จากโจทก์มีรายได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ จึงไม่จำเป็นต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายไว้ ย่อมไม่ถูกต้องเพราะการที่จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ต้องดู จากรายได้ทั้งหมดของลูกจ้างแต่ละคนเมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานนำมาพิสูจน์ให้เห็นว่าลูกจ้างโจทก์มีเงินได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โจทก์จึงต้องรับผิดชอบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย.

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาคancelคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้โจทก์รับผิดชอบชำระเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารเลขที่390/2530/2 ลงวันที่ 25 กันยายน 2530 กับให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย เลขที่1049/1/44297 ลงวันที่ 30 เมษายน 2523

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ เฉพาะเรื่องการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2512-2525 โจทก์ได้จ่ายค่าจ้างแรงงานให้แก่ลูกจ้างโดยมิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมาย จ.9 ถึง จ.11 ต่อมานายสถิตย์ พรหมสุทธิ กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ได้ยินยอมให้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 3 ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 232 ถึง 236 ศาลฎีกาเห็นว่า ตามเอกสารหมาย จ.9 - จ.11 แม้จะฟังว่าเป็นหลักฐานการจ่ายเงินค่าแรงงานให้แก่ลูกจ้างของโจทก์ แต่ก็ไม่ปรากฏถึงสถานภาพของบุคคลเหล่านั้น ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ โจทก์จะถือว่าลูกจ้างที่มีรายได้จากโจทก์ทุกคนมีรายได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ จึงไม่จำเป็นต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายไว้นั้นไม่ถูกต้อง เพราะการที่จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่นั้นต้องดูจากรายได้ทั้งหมดแต่โจทก์ไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้แต่ประการใด อีกประการหนึ่งนายพิสุทธิกรรมการผู้จัดการของโจทก์ เคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานประเมินโดยยินยอมเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีพิพทนี้เป็น การเหมาในอัตราร้อยละ 3 ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.1 หน้า 232-236 แต่โจทก์กลับไม่ยอมเสีย โดยไม่มีพยานหลักฐานนำมาพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าลูกจ้างของโจทก์ดังกล่าวมีเงินได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ต้อง

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นโจทก์จึงต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2272/2530ที่โจทก์อ้างมาในอุทธรณ์นั้น
เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการพิสูจน์กันว่าลูกจ้างมีเงินได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้
หรือไม่แต่คดีนี้เป็นเรื่องโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าลูกจ้างมิได้ว่าลูกจ้างมีเงินได้ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีดังกล่าว เป็นคนละชั้นตอนกัน จึงจะนำมาเปรียบเทียบกันหา
ได้ไม่ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ